

广东省佛山市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广东省佛山市南海区人民法院(2022)粤0605民初28836号民事判决；

二、某科技公司应于本判决发生法律效力之日起十五日内将其自2017年6月12日起至本判决生效之日止的公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告(包括资产负债表、损益表、利润表、现金流量表、利润分配表)备齐置于某科技公司内并通知谢某供其查阅、复制，谢某收到通知之日起十五日内至某科技公司处查阅、复制，查阅、复制时间为三十个工作日；

三、某科技公司应于本判决发生法律效力之日起十五日内将其自2017年6月12日起至本判决生效之日止的会计账簿(包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)和会计凭证(含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料)备齐置于某科技公司内并通知谢某供其查阅，谢某收到通知之日起十五日内至某科技公司处查阅，查阅时间为三十个工作日；

四、驳回谢某的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国公司法》仅规定股东享有知情权，对于股东是否可以重复行使知情权并无规定。但是鉴于股东知情权是与股东资格相联系的基础性权利，为一种持续的权利，是股东行使资产收益权和参与公司经营管理权的基本前提，即使股东曾经查阅或复制公司相关会议记录和财务会计报告等资料，但在股东具有正当目的及合理理由的情况下，其仍可以再次行使知情权。

股东知情权中的查阅复制权不应仅依据前诉与后诉诉讼请求相同而机械认定构成重复起诉并作出驳回起诉的裁决，而应结合股东知情权的类型化特征及前诉判决履行情况进行个案中的具体分析。

对于消极知情权范畴的公司信息，因公司有主动公开或主动向股东送达的义务，故仅在公司违规未予公开、未予送达的前提下，消极知情权向积极知情权发生转化，股东可主动起诉行使股东知情权。

对于积极知情权范畴的公司信息，因制度上并未对此类信息采用公开获取的设计，而是设置通过股东主动申请或诉讼行权的方式获取。故，衡平股东与公司利益过程中，如法院查明确需支持股东行使查阅、复制权，并已然作出股东限时查阅、限时复制裁决，进而引发在公司未来运作中，股东可能就同一公司信息再次提起查阅、复制主张的后诉。此时，如前诉仅判决股东对相关信息限时查阅，因前、后诉相距时间较长，且股东并未掌握相关资料的副本，难以实现对已查阅信息的自主复现，股东因后续经营或在法律规定的正当目的限制下，需对前诉已查阅信息再度主张股东知情权，应视为有合理依据，不构成重复诉讼。如前诉已判决股东限时复制相关信息且已执行完毕，一般应视为股东已掌握相关资料的副本，其可自由查阅，后诉如对前诉信息再度主张行使股东知情权，原则上应认定构成重复起诉。但在公司档案保管不齐全、公司经营管理人合程度极高以及股东对遗失文件副本作出合理陈述的情况下，亦需结合个案具体情形认定股东有再次复制、查阅的必要。

股东积极知情权行使的正当目的与前置程序的具体认定：(1)有限责任公司查阅权的对象范围。一般而言，公司性质与公司规模相较于查阅对象呈现的特征为：股份有限公司的股东查阅对象范围小于有限责任公司；规模较大的有限责任公司股东查阅对象范围小于规模较小的有限责任公司。(2)正当目的认定的举证规范。案件审理中，即便司法实践对股东存在“不正当目的”的举证责任赋予公司存在共识，但在公司提出“不正当目的”抗辩时，仍需股东承担必要的反证义务，即对其行使查阅权的“正当目的”作出合理陈述，以促使法官自由心证的形成。(3)前置条件的认定规则。实务审判中，需依据公司的人合程度合理确认，本案为只有三名股东的高度人合公司，谢某已向公司另一名股东及当时兼任法定代表人的资某发送书面电子邮件要求行使股东知情权，足以视为通过书面方式向公司提出，应认定为满足前置条件。

编写人：广东省佛山市中级人民法院 霍娟
张颂恩

股东知情权客体范围、行使时间和地点的认定

—— 某贸易公司诉某电力公司股东知情权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省雅安市中级人民法院(2023)川18民终744号民事判决书

2. 案由：股东知情权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某贸易公司

被告(被上诉人): 某电力公司

【基本案情】

某电力公司于2006年4月17日成立，主要经营范围为水力发电，成立之初股东为韩某和杨某，其中韩某持有某电力公司70%股权，杨某持有某电力公司30%股权。因某贸易公司与某酒厂公司买卖合同纠纷一案，广东省湛江市霞山区人民法院2012年8月作出(2010)霞执字第66号之二《执行裁定书》，裁定将杨某在某电力公司享有的30%股权作价交付某贸易公司抵偿债务，2013年6月，某电力公司对公司章程进行了修正，后经原某县工商行政管理局办理变更登记，某贸易公司成为某电力公司的股东，持有某电力公司30%的股权。某贸易公司成为股东后在某电力公司没有分过一次红利。

2022年6月8日、6月20日某贸易公司以了解某电力公司的经营情况和财务状况为由，书面向某电力公司申请查阅、复制从2011年起与某电力公司相关的材料，某电力公司出具回复函进行了交涉。现某贸易公司以某电力公司的行

为侵害其知情权为由向法院起诉请求某电力公司提供自2006年4月成立至今的 公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 告和会计账簿供某贸易公司查阅、复制。

【案件焦点】

某贸易公司作为股东行使知情权的客体范围、时间、地点应怎样确定。

【法院裁判要旨】

四川省荣经县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国公司法》第三十三条规定，股东有权查阅财务会计报告、会计账簿，股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅。故，某贸易公司行使股东知情权范围系查阅、复制公司财务会计报告，查阅公司会计账簿。会计账簿不包括原始凭证和记账凭证，某贸易公司没有合理的理由必须要查阅原始凭证，因此，对查阅原始凭证不予支持。同时根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第七条第二款规定：“公司有证据证明前款规定的原告在起诉时不具有公司股东资格的，人民法院应当驳回起诉，但原告有初步证据证明在持股期间其合法权益受到损害，请求依法查阅或者复制其持股期间的公司特定文件材料的除外。”在某贸易公司成为股东之前，因执行法院在出具裁定时已经依法对公司的财务进行了核对并对杨某在某电力公司享有的30%股权进行拍卖无果情况下才作价交付某贸易公司抵偿债务的，故认为确认查阅、复制的特定文件为某贸易公司成为公司股东之时起形成的财务会计报告、会计账簿时间为2013年6月起。关于查阅地址和时间，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第十条规定：“人民法院审理股东请求查阅或者复制公司特定文件材料的案件，对原告诉讼请求予以支持的，应当在判决书中明确查阅或复制公司特

定文件材料的时间、地点和特定文件材料的名录。股东依据人民法院生效判决查阅公司文件材料的，在该股东在场的情况下，可以由会计师、律师等依法或

者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员辅助进行。”某电力公司的公司注册地址为某县L村，查阅时间为公司正常经营时间，不超过十个工作日。对某贸易公司要求某电力公司提供自2006年4月成立至今的公司章程（含章程修正案）、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议，因在庭审中已经处理，本院不再进行评析。

四川省荣经县人民法院依照《中华人民共和国公司法》第三十三条，《中华人民共和国会计法》第十三条第一款、第十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定》第七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第十条第一款之规定，判决如下：

一、某电力公司于本判决生效后在某会计师事务所审计结束后十日内将自2013年1月1日至2022年12月31日形成的财务会计报告置于公司注册地址某县L村处，在正常营业时间内供某贸易公司查阅、复制；在某贸易公司授权委托代理人在场的情况下，可由委托的会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员（共计2名）辅助进行，查阅、复制时间不得超过十个工作日；

二、某电力公司于本判决生效后在某会计师事务所审计结束后十日内将自2013年1月1日至2022年12月31日形成的会计账簿（含总账、明细账、日记账、其他辅助性账簿）置于公司注册地址某县L村处，在正常营业时间内供某贸易公司查阅；在某贸易公司授权委托代理人在场的情况下，可由委托的会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员（共计2名）辅助进行，查阅时间不得超过十个工作日；

三、驳回某贸易公司的其他诉讼请求。

某贸易公司不服一审判决，提起上诉。四川省雅安市中级人民法院经审理认为：一是关于某贸易公司行使股东知情权的客体范围问题。（1）《中华人民共和国会计法》第十五条第一款规定：“会计账簿登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。会

会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。”会计账簿与会计凭证不是同一概念。会计凭证是记录经济业务、明确经济责任，具有法律效力作为记账依据的书面说明。会计凭证分为原始凭证和记账凭证。会计账簿是依据原始凭证制作，故对原始凭证的查阅理当是查阅会计账簿的应有之义。公司的具体经营活动只有通过查阅原始凭证才能知晓，才能全面了解公司真正的经营状况。根据会计准则，相关契约也是编制记账凭证的依据，应当能作为原始凭证的附件入账备查。结合本案某贸易公司成为某电力公司股东的背景及某贸易公司对查阅原始凭证理由的当庭陈述，某贸易公司请求查阅某电力公司原始凭证的请求可以参照《中华人民共和国公司法》第三十三条第二款的理由予以支持，一审判决部分限制其查阅范围不当，应予纠正。《中华人民共和国公司法》第三十三条规定“股东可以要求查阅会计账簿”，但并未赋予股东复制会计账簿的权利，一审判决对某电力公司要求复制会计账簿的请求不予支持符合法律规定。(2)关于查阅财务会计报告的范围。《中华人民共和国会计法》第二十条第二款规定，“财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成”。《企业财务会计报告条例》第六条规定：“财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告。”会计报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表。相关附表是反映企业财务状况、经营成果和现金流量的补充报表，主要包括利润分配表及国家统一的会计制度规定的其他附表。某贸易公司上诉请求支持其一审诉讼请求，其要求查阅会计报告(包括但不限于资产负债表、损益表、账务状况变动表、账务状况说明表、利润分配表、纳税申报表)，其中列明了资料名称的查阅事项应予支持；但公司股东行使知情权应有合理限制，即不得影响公司的正常经营，并给予公司一定合理时间准备相关资料，某贸易公司要求查阅不限于一审起诉时列明资料名称的事项不具有合理性，应不予支持。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》第十条第一款规定，“……对原告诉讼请求予以支持的，应当在判决书中明确查阅或复制公司特定文件材料的时间、地点和特定文件材料的名录”，一审判决判项仅表述为财务会计报告不当，应予纠正。

二是关于某贸易公司行使知情权的时间范围、查阅资料的时间、地点问题。

(1) 某贸易公司于2013年6月9日经工商注册变更登记成为某电力公司股东，其股东知情权的行使时间始于2013年6月9日。但股东知情权内容的起始时间与股东知情权开始行使的时间是不同的概念。某贸易公司虽然自2013年6月9日成为某电力公司股东，但其作为某电力公司股东，法律并未禁止其有权对某电力公司成立以来尚未成为股东期间的公司信息的完整知情，否则可能减损股东知情权制度的设置价值，有悖立法本意。且某贸易公司一、二审当庭陈述其查阅某电力公司成立以来的公司信息有其合理性和正当性，对某贸易公司上诉请求查阅某电力公司成立以来的相关资料、信息应予支持。(2) 某电力公司虽然与某会计师事务所约定审计，但至本案二审庭审结束，其未向该会计师事务所提交审计必需的资料，也未按合同预付审计费，一审判决以某会计师事务所审计结束后十日内作为某贸易公司行使股东知情权的前置条件不当，应予纠正。综上所述，某贸易公司的部分上诉请求成立，应予支持。某电力公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

四川省雅安市中级人民法院依照《中华人民共和国公司法》第三十三条，《中华人民共和国会计法》第十三条第一款、第十四条第一款、第十五条第一款、第二十条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》第七条第一款、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销四川省荣经县人民法院(2023)川1822民初261号民事判决；

二、某电力公司于本判决生效后十日内，将公司成立之日起至2022年12月31日止的财务会计报告(包括资产负债表、损益表、账务状况变动表、账务状况说明表、利润分配表、纳税申报表)置于公司注册地址某县L村处，在正常营业时间内供某贸易公司查阅、复制；在某贸易公司授权委托代理人在场的情况下，可由委托的会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员(共计2名)辅助进行，查阅、复制时间不得超过十个工作日；

三、某电力公司于本判决生效后十日内将该公司成立之日起至2022年12月31日形成的会计账簿(含总账、明细账、往来账、现金日记账、银行日记账、固定资产卡片明细表、原始凭证、银行对账单交易明细等)置于公司注册地址某县L村处,在正常营业时间内供某贸易公司查阅;在某贸易公司授权委托代理人在场的情况下,可由委托的会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员(共计2名)辅助进行,查阅时间不得超过十个工作日;

四、驳回某贸易公司的其他诉讼请求;

五、驳回某电力公司的上诉请求。

【法官后语】

本案系依法维护股东知情权合法权利的一起典型案例,股东知情权是股东的固有、基本权利,是股东行使其他权利,维护自身合法利益的必要条件,如股东行使知情权受阻,可以通过诉讼程序解决。司法实践中,人民法院在确定股东知情权的客体范围、时间范围时有两种观点:一是肯定说,股东可以查阅会计凭证、原始凭证等特定文件,也可查阅继受股东成为股东之前的资料,因为在民商事领域奉行的法律原则是法无禁止即自由,同时公司运行是一个动态、持续过程,可以真正了解公司运营真实情况;二是否定说,因为法律未明确规定,如果允许,会泄露公司秘密,从而影响公司正常经营。本案二审期间,虽然《中华人民共和国公司法》第二次修订尚未通过,未明确会计凭证属于股东有权查阅的范围,但从审计实践及会计法的相关规定来看,会计凭证是会计账簿记录内容真实性得以验证的依据,是会计账簿据以记账的基础性材料,会计账簿的真实性、完整性只有通过原始凭证才能反映。若不允许股东查阅公司的原始凭证,股东很难真正了解公司的实际经营情况。本案审理支持了第一种观点,改判支持了某贸易公司要求查阅某电力公司会计凭证的请求且对股东知情权的客体范围、时间范围、地点进行了合理界定。

一、股东知情权的合理界定

根据2018年《中华人民共和国公司法》第三十三条规定可知,股东有权

